

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：3项
- 高风险问题数量：1项
- 中风险问题数量：2项
- 低风险问题数量：0项

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	(三) 其他基本问题	合同文本中混用采购流程术语	验收要求”第5点使用“招标单位”	高风险
2	(三) 其他基本问题	合同文本中存在主体混淆	与文商第5点“谈判未及时通知”	中风险
3	(三) 其他基本问题	准据法表述不规范、来源不明	使用“中国大陆法律法规（不包括港澳台地区）”	中风险
4	(三) 其他基本问题	正文末尾缺乏合同边界提示	结束后、签署栏前未设置“以下为合同正文”	低风险

三、审查详情

（三）其他基本问题

检查要点 1.1：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：高

- 审查结论：合同中存在两处不当使用采购流程术语的情形，均违反合同文本应准确反映当事人法律关

原文引用：

5.支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持招标单位多

- 所在位置：附件一、合同内容清单、二、验收要求、第5点

- 问题分析：“招标单位”系招投标程序中的阶段性称谓，仅适用于采购前期阶段；合同签订后，甲方

- 法律依据：《政府采购法》第四十三条：政府采购合同适用《民法典》。《民法典》第四百七十条明

修改建议：

5.支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持甲方多个域

原文引用：

5.乙方账户如有变更，应提前15个工作日以正式书面形式通知甲方新的付款信息。由于谈判未及时通知

- 所在位置：附件一、合同内容清单、三、商务要求、第5点
- 问题分析：“谈判”并非合同当事人，亦非法定采购主体，此处显系“乙方”之笔误。该错误导致责
- 法律依据：《民法典》第一百四十二条、第四百七十条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国

修改建议：

5.乙方账户如有变更，应提前15个工作日以正式书面形式通知甲方新的付款信息。由于乙方未及时通知

检查要点 1.2：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条使用“中国大陆法律法规（不包括冲突法）”作为准据法表述，术语不规范、

原文引用：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：

- “中国大陆法律法规”非我国法定法律术语，缺乏立法依据与司法实践支撑；《中华人民共和国立法法》
- 单方排除“冲突法”存在逻辑与适用缺陷：《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》系我国现行
- “法律法规”未明确涵盖范围，易引发对司法解释、行政法规、部门规章及地方性法规效力层级与适
- 法律依据：
- 《中华人民共和国立法法》第八十七条：“宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性
- 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第二条、第三条：“涉外民事关系适用的法律，依照本
- 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第一

修改建议：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律（不含国际条约及国际惯例）

检查要点 1.3：正文最后，写上“以下为合同签署栏/以下无正文”的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文末尾（附件六结束后、签署页起始前）未设置“以下为合同签署栏”或“以下无

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

- 所在位置：合同正文结束处（紧接附件六之后、签署栏之前）
- 问题分析：缺乏明确的正文终止标识，易引发对合同是否被擅自增补、篡改的合理质疑；在争议解决
- 法律依据：《民法典》第四百七十条明确鼓励参照示范文本订立合同；《全国法院民商事审判工作会议
1.1—2020 标准编写规则
第1部分：标准化文件的结构和起草规则》亦将“ 以下无正文 ”列为规范终止标识，体现文本边界意识

修改建议：

以下为合同签署栏

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）：（签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

四、优先处理建议

按风险等级排序，列出需要优先处理的问题（注意剔除所有风险等级为“无”的合规项目）：

（一）必须立即修订的高风险问题

- 将附件一“合同内容清单”中“二、验收要求”第5点的“招标单位”统一更正为“甲方”。
- 将附件一“合同内容清单”中“三、商务要求”第5点的“谈判未及时通知”更正为“乙方未及时通知”。

（二）建议同步修订的中风险问题

- 将第十三条第13.2款准据法条款修改为：“本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中国法律。”
- 在附件六结束后、签署栏起始位置增加“以下为合同签署栏”字样，以明确正文终止边界。

（三）可后续验证的低风险问题

(无)

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	
—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	

3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容	

覆盖率：6/15（40%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
规划（Planner）	2,246
审查（Sub-Agents + Reflectors）	37,805
汇总（Summarizer）	10,358
合计	50,409

附：报告生成信息

- 总耗时: 5m 33s
- 生成时间: 2026-03-02 20:58